



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 22 safar 1429 – 29 février 2008

151^{ème} année

N° 18

Sommaire

Lois

Loi n° 2008-16 du 25 février 2008 , portant approbation de la convention des Nations Unies contre la corruption	820
Loi n° 2008-17 du 25 février 2008 , portant approbation du protocole portant création d'une unité technique pour le suivi des affaires de la convention d'établissement d'une zone de libre échange entre les Etats Arabes Méditerranéens	820
Loi n° 2008-18 du 25 février 2008 , portant approbation des actes du XXIII congrès de l'union postale universelle	820

Conseil Constitutionnel

Avis n° 81-2007 du conseil constitutionnel , sur un projet de loi portant approbation des actes du XXIIIe congrès de l'union postale universelle	821
Avis n° 3-2008 du conseil constitutionnel , sur un projet de loi portant approbation du protocole portant création d'une unité technique pour le suivi des affaires de la convention d'établissement d'une zone de libre échange entre les Etats Arabes Méditerranéens	822
Avis n° 7-2008 du conseil constitutionnel , sur un projet de loi portant approbation de la convention des Nations Unies contre la corruption	823

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination d'un secrétaire général de commune	825
Nomination d'un directeur	825

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	
Radiation du nom d'un expert judiciaire de la liste	825
Ministère des Finances	
Décret n° 2008-492 du 25 février 2008, fixant les taux maximum des amortissements linéaires et la durée minimale des amortissements des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing et la valeur des actifs immobilisés pouvant faire l'objet d'un amortissement intégral au titre de l'année de leur utilisation.....	825
Arrêté du ministre des finances du 22 février 2008, fixant la compétence territoriale de la trésorerie régionale Tunis 1 et de la trésorerie régionale Tunis 2 du gouvernorat de Tunis	827
Nomination d'un membre au conseil d'administration de la compagnie tunisienne de commerce extérieur	828
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'office de développement du Nord – Ouest.....	828
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 22 février 2008, portant ouverture d'une direction régionale de la conservation de la propriété foncière à Monastir.....	828
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Nomination de maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole	828
Arrêtés du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 22 février 2008, portant homologation des deux plans d'aménagement foncier de Baten El G'zeh 1 et Baten El G'zeh 2 de la délégation de Menzel El H'bib, au gouvernorat de Gabès	829
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 22 février 2008, fixant la liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés végétales pour l'année 2007	830
Nomination des membres du conseil d'administration du centre technique de pomme de terre.....	832
Nomination d'un expert	832
Listes de promotion aux grades de technicien principal, technicien, adjoint technique, secrétaire d'administration et secrétaire dactylographe au titre de l'année 2006	832
Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Nomination d'une directrice régionale	832
Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 21 février 2008, portant délimitation des zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain de la zone de Sidi Jmour-Cheikh Yahia de la commune de Djerba Ajim, gouvernorat de Médenine.....	833
Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 21 février 2008, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la ville de Rafrat, gouvernorat de Bizerte.....	833
Ministère du Commerce et de l'Artisanat	
Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 22 février 2008, portant modification du cahier des charges relatif à l'organisation du commerce de distribution des engrais chimiques à usage agricole approuvé par l'arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 7 février 2003 modifié par l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 23 novembre 2004.....	834
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'office du commerce de la Tunisie	835
Ministère du Tourisme	
Nomination de chargés de mission	835
Nomination du chef de cabinet du ministre du tourisme.....	835
Nomination d'un directeur général	835
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'office de thermalisme	835

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un chef de service hospitalier	836
Arrêté du ministre des finances et du ministre de la santé publique du 22 février 2008, fixant le tarif applicable à la délivrance des produits sanguins à usage thérapeutique au titre de leur transformation, analyse, conservation ainsi que de la préparation de leurs dérivés.....	836

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger

Décret n° 2008-500 du 25 février 2008, relatif à l'approbation du statut des personnels du centre de recherches et d'études de sécurité sociale.	836
---	-----

Loi n° 2008-16 du 25 février 2008, portant approbation de la convention des Nations Unies contre la corruption (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - Est approuvée, la convention des Nations Unies contre la corruption, annexée à la présente loi, adoptée à New York par l'assemblée générale des Nations Unies, le 31 octobre 2003, et signée par la République Tunisienne, le 30 mars 2004.

Art. 2 - Lors du dépôt de l'instrument de ratification, le gouvernement de la République Tunisienne déposera en même temps la réserve jointe à la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 25 février 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 19 février 2008.

Loi n° 2008-17 du 25 février 2008, portant approbation du protocole portant création d'une unité technique pour le suivi des affaires de la convention d'établissement d'une zone de libre échange entre les Etats Arabes Méditerranéens (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 19 février 2008.

Article unique - Est approuvé, le protocole portant création d'une unité technique pour le suivi des affaires de la convention d'établissement d'une zone de libre échange entre les Etats Arabes Méditerranéens, annexé à la présente loi et signé au nom de la République Tunisienne, le 6 septembre 2006 au Caire.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 25 février 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2008-18 du 25 février 2008, portant approbation des actes du XXIII congrès de l'union postale universelle (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Sont approuvés, les actes du XXIII congrès de l'union postale universelle, signés à Bucarest le 5 octobre 2004, annexés à la présente loi.

Les actes concernés sont :

- le septième protocole additionnel à la constitution de l'union postale universelle,
- le règlement général de l'union postale universelle,
- la convention postale universelle et le protocole final,
- l'arrangement concernant les services de paiement de la poste.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 25 février 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 19 février 2008.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 81-2007 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation des actes du XXIIIe congrès de l'union postale universelle.

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République parvenue au Conseil constitutionnel en date du 15 octobre 2007 et lui soumettant un projet de loi portant approbation des actes du XXIIIe congrès de l'union postale universelle,

Vu la constitution et notamment ses articles 32, 34, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel,

Vu les actes, objets de l'approbation,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation conformément à l'article 21 de la loi organique n° 2005-52 précitée,

Où le rapport relatif au projet soumis et aux actes objets de l'approbation,

Après délibération.

Sur la saisine du conseil

Considérant qu'il ressort du deuxième paragraphe de l'article 32 de la constitution que les traités relatifs à l'organisation internationale et les traités contenant les dispositions à caractère législatif ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la chambre des députés,

Considérant que les actes annexés au projet de loi d'approbation répondent à la définition du traité conformément aux dispositions de la convention de Vienne sur le droit des traités qui a été ratifiée par la République Tunisienne, que ces actes concernent l'organisation internationale et comprennent des dispositions à caractère législatif et, de ce fait, ils nécessitent l'approbation de la chambre des députés par une loi,

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la constitution, le conseil constitutionnel examine les projets de lois qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et la saisine est obligatoire pour les projets de lois relatifs à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables,

Considérant que les dispositions à caractère législatif comprises dans les actes objets de l'approbation concernent notamment la détermination des crimes et délits et les peines applicables,

Considérant que le projet de loi d'approbation et notamment les actes annexés, eu égard à leur contenu, s'insèrent dans le cadre de la saisine obligatoire.

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis vise l'approbation des actes adoptés par le 23e congrès de l'union postale universelle, signés à Bucarest le 5 octobre 2004,

Considérant que les actes précités concernent aux termes de l'article 1er du projet de loi d'approbation, le septième protocole additionnel à la constitution de l'union postale universelle, le règlement général de l'union postale universelle, la convention postale universelle et le protocole final et l'arrangement concernant les services de paiement de la poste,

Considérant que le septième protocole additionnel précité introduit des modifications relatives à la constitution de l'Union postale universelle et consistant essentiellement à ajouter des dispositions fixant les objectifs généraux et les principales attributions de l'Union, à définir certains termes techniques et à établir les règles d'approbation des actes du congrès de l'Union ainsi que les modalités d'entrée en vigueur de la convention postale et l'arrangement concernant les services de paiement de la poste,

Considérant que les modifications apportées au règlement général de l'union postale universelle concernent notamment la révision de la périodicité du congrès en la ramenant de cinq à quatre ans, la création du comité consultatif qui remplace le groupe consultatif, la détermination des modalités de sa constitution, le mode de son fonctionnement et ses rapports, notamment, avec les différents organes de l'union. Ces modifications ont par ailleurs porté sur les catégories des participants aux travaux des organes de l'organisation,

Considérant que les modifications adoptées par le congrès de 2004 et insérées dans la convention postale universelle portent notamment, en plus de la définition de certains termes techniques, sur la protection de l'activité nationale dans le domaine de la fabrication des timbres postaux, en tant qu'attribut de la souveraineté nationale, sur la protection des droits d'auteur et sur la promotion de la sensibilisation aux questions environnementales,

Considérant qu'ont été ajoutées à la convention précitée une liste d'infractions en matière postale et d'interdictions, ainsi que des règles relatives à la responsabilité et à l'indemnisation et aux conditions du bénéfice du fonds de l'amélioration de la qualité de service,

Considérant que l'arrangement concernant les services de paiement de la poste comprend de nouvelles dispositions qui sont relatives notamment à l'ouverture de comptes courants postaux à l'étranger et au renforcement de la coopération entre les Etats à cet effet,

Considérant qu'il ressort de l'examen du projet de loi soumis et des actes qui lui sont annexés qu'ils ne sont pas contraires à la constitution et qu'ils lui sont compatibles, ce qui emporte la conformité du projet de loi d'approbation à la constitution.

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant approbation des actes du XXIII^e congrès de l'union postale universelle signés à Bucarest le 5 octobre 2004 et les actes objets de l'approbation ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo, le mercredi 28 novembre 2007, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faiza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid et Madame Radhia Ben Salah.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 03-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation du protocole portant création d'une unité technique pour le suivi des affaires de la convention d'établissement d'une zone de libre échange entre les Etats Arabes Méditerranéens.

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 4 décembre 2007, parvenue au conseil constitutionnel le 5 décembre 2007 et lui soumettant un projet de loi portant approbation d'un protocole portant création d'une unité technique pour le suivi des affaires de la convention d'établissement d'une zone de libre échange entre les Etats Arabes Méditerranéens,

Vu la constitution et notamment ses articles 32, 34, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi, portant approbation du protocole portant création d'une unité technique pour le suivi des affaires de la convention d'établissement d'une zone de libre échange entre les Etats Arabes Méditerranéens,

Vu le protocole objet de l'approbation,

Où le rapport relatif au projet soumis et le protocole objet de l'approbation,

Après délibération.

Sur la saisine du conseil :

Considérant qu'il ressort du deuxième paragraphe de l'article 32 de la constitution que les traités commerciaux, les traités portant engagement financier de l'Etat et les traités contenant des dispositions à caractère législatif, ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la chambre des députés,

Considérant que le protocole soumis au conseil constitutionnel s'insère dans le cadre des traités commerciaux et comprend des engagements financiers ainsi que des dispositions à caractère législatif et que, de ce fait, il nécessite l'approbation de la chambre des députés par une loi,

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la constitution que la saisine du conseil constitutionnel est obligatoire pour les projets de lois,

Considérant que le protocole contient des dispositions en rapport avec la procédure devant les différents ordres de juridictions,

Considérant que le projet de loi d'approbation et notamment le protocole, eu égard à son contenu, s'insèrent dans le cadre de la saisine obligatoire.

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis porte sur l'approbation par la chambre des députés du protocole portant création d'une unité technique pour le suivi des affaires de la convention d'établissement d'une zone de libre échange entre les Etats Arabes Méditerranéens, signé au nom de la République Tunisienne le 6 septembre 2006 au Caire,

Considérant que le protocole précité a été adopté en application de l'article 27 de la convention d'établissement d'une zone de libre échange entre les Etats Arabes Méditerranéens,

Considérant que le protocole objet de l'approbation comprend notamment des dispositions relatives aux missions de l'unité technique et consistant à suivre les modalités d'exécution des dispositions de ladite convention, à veiller à l'application des décisions des comités des ministres des affaires étrangères et des ministres chargés du commerce extérieur, à donner des avis techniques sur des questions relatives à l'exécution de la convention, et dans l'élaboration des règles du fonctionnement de la commission d'arbitrage prévue à l'article 28 de la convention de libre échange entre les Etats Arabes Méditerranéens, de même que le protocole fixe l'organisation administrative de l'unité technique ainsi que ses attributions et missions, il prévoit également les sources de son financement qui consistent dans la participation des Etats parties sur la base de parts égales et dans des subventions octroyées par des parties locales, régionales ou internationales,

Considérant que le protocole prévoit également qu'en cas d'impossibilité de règlement par voie de négociation, les litiges relatifs à l'interprétation du protocole, peuvent être déferés au directeur exécutif qui en cas de défaut de règlement amiable, les porte devant le comité des ministres des affaires étrangères pour résolution conformément aux dispositions conventionnelles et au règlement de la commission d'arbitrage,

Considérant que le protocole renvoie, pour certains domaines, aux dispositions de la convention d'établissement d'une zone de libre échange entre les Etats Arabes Méditerranéens, du protocole des règles d'origine annexé à ladite convention, et de l'accord général sur le commerce des services dans le cadre de l'organisation mondiale du commerce,

Considérant que la République Tunisienne a ratifié les instruments précités conformément aux procédures prévues en la matière, ce qui emporte la compatibilité dudit renvoi à ces instruments, avec les dispositions de la constitution,

Considérant qu'il apparaît au vu de l'examen des dispositions du protocole objet de l'approbation qu'elles ne contredisent pas les dispositions de la constitution et qu'elles lui sont compatibles, que de ce fait, le projet de loi d'approbation est conforme à la constitution.

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi relatif à l'approbation du protocole portant création d'une unité technique pour le suivi des affaires de la convention d'établissement d'une zone de libre échange entre les Etats Arabes Méditerranéens et le protocole, objet de l'approbation, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le samedi 5 janvier 2008, sous la présidence de monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 7-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation de la convention des Nations Unies contre la corruption.

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 4 décembre 2007, parvenue au conseil constitutionnel le 5 décembre 2007 et lui soumettant un projet de loi portant approbation de la convention des Nations Unies contre la corruption,

Vu la constitution et notamment son article 1er, ses articles 17, 32, 34 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée,

Vu le projet de loi portant approbation de la convention des Nations Unies contre la corruption,

Vu la convention, objet de l'approbation,

Où le rapport relatif au projet de loi soumis et à la convention, objet de l'approbation,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant qu'il ressort du deuxième paragraphe de l'article 32 de la constitution que les traités concernant les dispositions à caractère législatif ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la chambre des députés,

Considérant que la convention soumise au conseil constitutionnel comprend des dispositions à caractère législatif et que, de ce fait, elle nécessite l'approbation de la chambre des députés en vertu d'une loi,

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de lois qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine du conseil est obligatoire pour les projets de lois relatifs à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables et à la procédure devant les différents ordres de juridictions,

Considérant que la convention, objet de l'approbation comprend des dispositions en rapport avec la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables et avec la procédure devant les différents ordres de juridictions,

Considérant que le projet de loi d'approbation et notamment la convention qui lui est jointe, eu égard à son contenu, s'insèrent dans le cadre de la saisine obligatoire.

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis vise l'approbation de la convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée à New York par l'assemblée générale des Nations Unies le 31 octobre 2003 et signée au nom de la République Tunisienne le 30 mars 2004,

Considérant que l'article 2 du projet de loi soumis dispose que :

« lors du dépôt de l'instrument de ratification, le gouvernement de la République Tunisienne déposera en même temps la réserve jointe à la présente loi »,

Considérant que la convention comprend un chapitre premier portant dispositions générales, six chapitres relatifs respectivement aux mesures préventives, à l'incrimination et à la répression, à la coopération internationale, au recouvrement d'avoirs, à l'échange d'informations et aux mécanismes d'application, et un dernier chapitre portant dispositions finales.

Concernant la souveraineté de l'Etat :

Considérant que l'article 1^{er} de la constitution consacre le principe de souveraineté de l'Etat,

Considérant que le principe de souveraineté de l'Etat implique notamment que soient soumises à sa législation ainsi qu'à sa juridiction toutes les personnes se trouvant sur son territoire,

Considérant que le premier paragraphe de l'article 4 de la convention dispose que : « Les Etats parties exécutent leurs obligations au titre I de la présente convention d'une manière compatible avec les principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des Etats et avec celui de la non-intervention dans les affaires internes d'autres Etats »,

Considérant que le deuxième paragraphe du même article dispose qu' « aucune disposition de présente convention n'habilite un Etat partie à exercer sur le territoire d'autre Etat une compétence et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre Etat par son droit interne »,

Considérant que, de ce fait, la convention est compatible avec la constitution.

Concernant l'incrimination de certains faits et la procédure :

Considérant qu'il ressort de l'article 34 de la constitution que les textes relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridictions, à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, ainsi qu'aux contraventions pénales sanctionnées par une peine privative de liberté, sont pris sous forme de lois,

Considérant que l'article 3 de la convention fixe un ensemble de faits que les Etats parties sont tenus d'incriminer,

Considérant que certains articles de la convention déterminent un ensemble de procédures juridictionnelles que les Etats parties sont tenus d'édicter,

Considérant que les différents articles de la convention relatifs à l'incrimination et aux procédures juridictionnelles consacrent l'obligation de respecter le droit interne des Etats dont, en premier lieu, la constitution,

Considérant que, de ce fait, les dispositions relatives à l'incrimination et aux procédures juridictionnelles sont compatibles avec la constitution,

Concernant l'extradition :

Considérant que l'article 17 de la constitution dispose qu'« il est interdit d'extrader les réfugiés politiques »,

Considérant que l'article 44 de la convention relatif à l'extradition dispose que « le présent article s'applique aux infractions établies conformément à la présente convention lorsque la personne faisant l'objet de la demande d'extradition se trouve sur le territoire de l'Etat parties requis ... »,

Considérant que le même article 44 dispose qu'aucune disposition de la présente convention ne doit être interprétée comme faisant obligation à l'Etat partie requis d'extrader, s'il a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques,

Considérant que, de ce fait, les règles relatives à l'extradition ne sont pas contraires à la constitution et qu'elles lui sont compatibles,

Considérant qu'il apparaît au vu de l'examen du reste des dispositions de la convention objet de l'approbation, qu'elles ne sont pas contraires à la constitution et qu'elles lui sont compatibles et que, de ce fait, le projet de loi d'approbation est conforme à la constitution.

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant approbation de la convention des Nations Unies contre la corruption et la convention, objet de l'approbation, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 16 janvier 2008, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

décrets et arrêtés

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-490 du 22 février 2008.

Monsieur Fethi Bouzghaya, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe à la commune de Beni - Hassen.

Par décret n° 2008-491 du 26 février 2008.

Monsieur Hassen Boussofara, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de directeur de l'aménagement et de la structure de base à la direction générale technique à la commune de l'Ariana.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

RADIATION

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 22 février 2008.

Est radié définitivement de la liste des experts, Monsieur Mohamed Metebaâ, expert judiciaire en matière de topographie à Sousse circonscription du tribunal de première instance dudit lieu, pour avoir violé les dispositions de l'article 411 du code de procédure civile et commerciale et procédé intentionnellement à la détermination de la valeur d'un immeuble sans en avoir constaté les composantes.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2008-492 du 25 février 2008, fixant les taux maximum des amortissements linéaires et la durée minimale des amortissements des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing et la valeur des actifs immobilisés pouvant faire l'objet d'un amortissement intégral au titre de l'année de leur utilisation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, relative à la loi de finances pour l'année 2008 et notamment son article 41,

Vu l'article 12 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés tel que promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Les taux maximum des amortissements linéaires prévus par le paragraphe I de l'article 12 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés relatifs aux actifs et à leurs composantes propriété de l'entreprise, y compris les constructions sur sol d'autrui, sont fixés comme suit :

Actifs	Taux
I. Frais préliminaires	100%
II. Brevets, marques de fabrique et frais de développement capitalisés	20%
III. Constructions à l'exception de la valeur du terrain	
1. Constructions légères	10%
2. Constructions en dur	5%
3. Autoroutes, ponts et échangeurs	2,5%
4. Glissières de sécurité pour autoroutes	12,5%
5. Signalisations verticales pour autoroutes	12,5%
6. Dépenses des grosses réparations des autoroutes, des ponts et des échangeurs	12,5%
7. Pistes pour avions	5%
8. Quais portuaires	5%
9. Voies ferrées	5%
10. Signalisations des voies ferrées	5%
11. Réseaux et canalisations	5%
12. Dépenses des grosses réparations des constructions visées aux numéros 1, 2, 7, 8, 9, 10 et 11	15%
13. Parkings non couverts	10%

Actifs	Taux
14. Courts de tennis	10%
15. Piscines	10%
16. Dépenses des grosses réparations des constructions visées aux numéros 13, 14 et 15	25%
IV. Machines, matériels et équipements	
1- Machines, matériels et équipements en général	
a- Machines, matériels et équipements industriels	15%
b- Dépenses des grosses réparations des machines, matériels, et équipements industriels	33,33%
c- Machines et équipements de chauffage et frigorifiques	10%
d- Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	10%
e- Silos et bacs de stockage	10%
f- Dépenses des grosses réparations des machines, matériels et équipements visés aux paragraphes c, d et e	25%
g- Equipements et logiciels informatiques	33,33%
h- Mobilier et matériel de bureau	20%
i- Rayonnages métalliques	15%
j- Conteneurs	10%
k- Citernes et fûts	20%
l- Autres machines, matériels et équipements	15%
2. Matériels et moyens de transport ferroviaire	
a- Wagons et locomotives	5%
b- Wagons de transport de marchandises	3,33%
c- Wagons techniques pour le contrôle des voies ferrées	6,67%
d- Dépenses des grosses réparations des moyens de transport ferroviaire	12,5%
3. Matériels et moyens de transport aérien	
a- Partie fixe des avions et leurs moteurs	5,56%
b- Dépenses des grosses réparations des avions	20%
c- Dépenses des grosses réparations des moteurs des avions	33,33%
4. Matériels et moyens de transport maritime	
a- Bateaux et navires	6,25%
b- Dépenses des grosses réparations des bateaux et navires	20%
c- Dépenses des grosses réparations des moteurs des bateaux et navires	33,33%
5. Matériels et moyens de transport terrestre	
a- Moyens de transport des personnes ou de marchandises	20%
b- Dépenses des grosses réparations des moyens de transport terrestre	33,33%
6. Machines et matériels des travaux publics et de bâtiment	
(bulldozer, bétonnière, foreuse, camions dumper, pervibrateur, treuil, polisseuse, compacteur ...)	20%
- Dépenses des grosses réparations des machines et matériels des travaux publics et de bâtiments	33,33%
7. Equipements de l'électricité et du gaz	
a- Equipements de production, de transport et de distribution de l'électricité	5%
b- Equipements de transport et de distribution du gaz	5%
c- Dépenses des grosses réparations des équipements de l'électricité et du gaz	15%
V. Hôtellerie et restauration	
1. Matériels de cuisine et buanderie	20%
2. Vaissellerie	100%

Actifs	Taux
3. Tapis, rideaux, éléments et aménagements décoratifs	20%
4. Lingerie	33,33%
5. Accessoires de piscines (chaises longues, parasols, ...)	20%
VI. Agriculture	
a. Tracteurs agricoles et matériels roulant autotractés	20%
b. Autres machines et matériels	15%
c. Animaux de production et animaux de services	20%
d. Plantations	
- oliviers pour l'extraction d'huile	3,33%
- oliviers de table	5%
- vignes	3,33%
- palmiers	3,33%
- agrumes	5%
- amandiers	5%
- autres plantations	6,66%
e. Travaux de conservation des eaux et du sol	20%
f. Puits	10%
g. Equipements d'arrosage	20%

Art. 2 - Un coefficient de 1,5 s'applique au taux d'amortissement des machines, matériels, équipements et installations prévus au point 1.a du paragraphe IV ci-dessus utilisés dans les industries manufacturières non saisonnières fonctionnant à deux équipes, et ce, pour les entreprises autorisées à fonctionner avec plus d'une équipe. Ce coefficient est porté à 2 lorsque les machines, le matériel, les équipements et les installations fonctionnent à trois équipes.

Art. 3 - La durée minimale d'amortissement des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing prévus au paragraphe III de l'article 12 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés est fixée comme suit :

Actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing	Durée minimale
I- Constructions à l'exception de la valeur du terrain.....	7 ans
II- Matériels et équipements.....	4 ans
III- Matériels de transport.....	3 ans

Art. 4 - La valeur maximale des biens immobilisés de faible valeur pouvant faire l'objet d'un amortissement intégral au titre de l'année de leur utilisation est fixée à 200 dinars.

Art. 5 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 février 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des finances du 22 février 2008, fixant la compétence territoriale de la trésorerie régionale Tunis 1 et de la trésorerie régionale Tunis 2 du gouvernorat de Tunis.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 72-199 du 31 mars 1972, fixant le régime d'occupation de logement par les personnels civils de l'Etat, tel qu'il a été complété par le décret n° 73-135 du 30 mars 1973,

Vu le décret n° 99-630 du 22 mars 1999, portant réorganisation des postes comptables publics relevant du ministère des finances, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2006-995 du 3 avril 2006,

Vu le décret n° 2006-2460 du 5 septembre 2006, relatif aux indemnités de gestion comptable, d'erreurs de caisse et de responsabilité, servies aux comptables publics, aux caissiers et aux régisseurs de recettes et régisseurs d'avances.

Arrête :

Article premier - En application des dispositions de l'article 23 bis du décret n° 99-630 du 22 mars 1999, susvisé, la compétence territoriale de la trésorerie régionale Tunis 1 et de la trésorerie régionale Tunis 2, du gouvernorat de Tunis est fixée comme suit :

*** La trésorerie régionale Tunis 1 :**

Les délégations de : Tunis La Médina, Bab El Bhar, Bab Souika, El Kabaria, Sidi El Béchir, El Wardia, El Omrane et Djbel Djelloud.

*** La trésorerie régionale Tunis 2 :**

Les délégations de la Cité El Khadhra, La Goulette, La Marsa, Carthage, Le Kram, El Menzah, Le Bardo, Séjoumi, Ezzouhour, Ettahrir, El Omrane Supérieur, El Hrairia et Sidi Hassine.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 février 2008.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATION

Par arrêté du ministre des finances du 21 février 2008.

Monsieur Mohamed Salah Souilem est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la compagnie tunisienne de commerce extérieur, et ce, en remplacement de Monsieur Habib Essafi.

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE**

NOMINATION

Par arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 21 février 2008.

Monsieur Wahid Sghair est nommé membre représentant le ministère du tourisme au conseil d'entreprise de l'office de développement du Nord-Ouest, en remplacement de Monsieur Fayçal Jbari.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 22 février 2008, portant ouverture d'une direction régionale de la conservation de la propriété foncière à Monastir.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, la loi n° 92-84 du 6 août 1992, la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001,

Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour la gestion 1971 et notamment son article 36, tel qu'il a été modifié par la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 99-2788 du 13 décembre 1999, relatif à la réorganisation de la conservation de la propriété foncière, tel qu'il a été modifié par le décret n° 99-1527 du 25 juin 2001,

Sur proposition du conservateur de la propriété foncière.

Arrête :

Article premier - Il est ouvert une direction régionale de la conservation de la propriété foncière à Monastir à compter du 28 février 2008, dont la compétence territoriale couvre le gouvernorat de Monastir.

Art. 2 - Le conservateur de la propriété foncière est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 février 2008.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-493 du 22 février 2008.

Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur agricole dont les noms suivent sont nommés dans le grade de maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :

Nom et prénom	Spécialité	Affectation	Date de nomination
Taouflk Bettaieb	Sciences de la production des végétaux et de l'environnement	Institut supérieur agronomique de Chouett Mariem	2 mai 2007
Amel Jenhani Ben Rejeb	Sciences de la production animale et de pêche	Institut national agronomique de Tunisie	20 juillet 2007

Nom et prénom	Spécialité	Affectation	Date de nomination
Abderrahmen Ben gara	Sciences de la production animale et de pêche	Ecole supérieure d'agriculture Mateur	20 juillet 2007
Taha Najjar	Sciences de la production animale et de pêche	Ecole nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet	20 juillet 2007
Mohamed Ridha El Ouni	Sciences du génie rural, eaux et forêts	Institut national agronomique de Tunisie	27 mai 2007

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 22 février 2008, portant homologation du plan d'aménagement foncier du périmètre d'intervention agricole de Baten El G'zeh 1 de la délégation de Menzel El H'bib, au gouvernorat de Gabès.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 8 avril 2006, portant création d'un périmètre d'intervention foncière agricole à Baten El G'zeh 1 et ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ce périmètre,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Gabès le 29 juin 2007.

Arrête :

Article premier - Est homologué, le plan d'aménagement foncier du périmètre d'intervention foncière agricole de Baten El G'zeh 1 de la délégation de Menzel El H'bib, au gouvernorat de Gabès annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises à l'aménagement foncier existant au moment de l'application de l'aménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre de l'aménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 février 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 22 février 2008, portant homologation du plan d'aménagement foncier du périmètre d'intervention agricole de Baten El G'zeh 2 de la délégation de Menzel El H'bib, au gouvernorat de Gabès.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 8 avril 2006, portant création d'un périmètre d'intervention foncière agricole à Baten El G'zeh 2 et ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ce périmètre,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Gabès le 29 juin 2007.

Arrête :

Article premier - Est homologué, le plan d'aménagement foncier du périmètre d'intervention foncière agricole de Baten El G'zeh 2 de la délégation de Menzel El H'bib, au gouvernorat de Gabès annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises à l'aménagement foncier existant au moment de l'application de l'aménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre de l'aménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 février 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 22 février 2008, fixant la liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés végétales pour l'année 2007.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions végétales, telle que modifiée par la loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000,

Vu le décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique des semences, plants et obtentions végétales, tel que modifié par le décret n° 2004-2322 du 27 septembre 2004,

Vu le décret n° 2000-1282 du 13 juin 2000, fixant la forme du catalogue officiel, les procédures d'inscription des variétés végétales et les conditions d'inscription des semences et plants obtenus récemment sur la liste d'attente et notamment son article 6,

Vu l'avis de la commission technique des semences, plants et obtentions végétales du 14 juillet 2007,

Vu le rapport de l'autorité compétente pour l'année 2007.

Arrête :

Article premier - La liste des variétés inscrites au catalogue officiel des variétés végétales pour l'année 2007 est fixée conformément à la liste annexée au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 février 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

LISTE DES VARIETES VEGETALES INSCRITES AU CATALOGUE OFFICIEL DES VARIETES VEGETALES POUR L'ANNEE 2007

Identification de la variété				Obtenteur & responsable de l'obtention	Date d'inscription
N° d'enregistrement	Nomination	Type	Caractéristiques culturales		
CULTURES MARAICHERES					
- Tomate					
332	Pizarro	Hybride, indéterminé	Primeur	Zeta Seeds – Agriprotec	2007
- Fraise					
344	Macarena	Non Hybride	Automne-Hiver	Planasa - Zied JEDIDI	2007
- Carotte					
340	Turbo	Hybride	Hiver	Clause Tezier – Cotugram	2007
341	Figo	Hybride	Hiver	Clause Tezier – Cotugram	2007
- Pomme de terre					
231	Focus	Non Hybride	Arrière-Saison/Saison	Denijs – Agrosysteme	2007
318	Esprit	Non Hybride	Arrière-Saison/Saison	Kartoffelzuchtblom - Stucod	2007
381	Oceania	Non Hybride	Arrière-Saison/Saison	Coopagri - Agrichimie	2007
- Chou-fleur					
325	Novia	Hybride	Automne-Hiver	Clause Tezier – Cotugrain	2007
326	Greta	Hybride	Automne-Hiver	Clause Tezier - Cotugrain	2007
LEGUMINEUSES					
- Pois protéagineux					
279	Rahma	Non Hybride	Hiver	INRAT-INRAT	2007
CEREALES					
- Blé dur					
209 Bis	Maali	Non Hybride	Hiver	INRAT-INRAT	2007
347	Soberano	Non Hybride	Hiver	Eurodur – Cotugrain	2007
- Blé tendre					
346	Mani	Non Hybride	Hiver	Nickerson – Cotugrain	2007

INRAT : Institut National de la Recherche Agronomique de Tunis.

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 21 février 2008.

Sont nommés membres au conseil d'administration du centre technique de pomme de terre pour une durée de trois ans à compter du 18 décembre 2007, mesdames et messieurs:

- Essia Bahri : représentant le ministère des finances,
- Taoufik Weslati : représentant le ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques,
- Abdelwahed Ghorbal : représentant le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,
- Neji Tarchoun : représentant l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,
- Monia Bir épouse Hemmami : représentante de l'agence de vulgarisation et de la formation agricoles,
- Slaheddine Ferchichi : représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche,
- Cheker Azaiz : représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche,
- Naceur Ouled Saâd : représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche,
- Mehrez Chebil : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- Ali Ouled Ali : représentant du groupement interprofessionnel des légumes,
- Lotfi Ben Ahmed Moulahi : représentant de la fédération des producteurs des légumes,
- Rchid Drissi : représentant de la fédération des producteurs de pomme de terre.

Par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 22 février 2008.

Est ajouté à la liste des personnes physiques, fixée par l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 22 juillet 2006, portant désignation des experts en diagnostic (auditeurs) technique, périodique et obligatoire des équipements, des travaux et des modes de production liés à l'utilisation des eaux ce qui suit :

- Noureddine Ghizani.

Liste des agents à promouvoir au grade de technicien principal au titre de l'année 2006

Moncef Aissa,
Ahmed Mahmoud,
Ali Elhichri,
Sassi Seghaier,
Abdelmalek Mansri,
Mohamed Elabed,
Abdelkerim Lahbib,
Ali Khalfallah,

Mohamed Barka,
Ibrahim Messaoudi,
Bechir Ben Hamida,
Rechid Elblaghji,
Mohamed El Hedi Rouached,
Hedi Souilem,
Sassi Ben Zorgane.

Liste des agents à promouvoir au grade de technicien au titre de l'année 2006

Hassen Ayari,
Mongi Ben Amor,
Slimane Belhani,
Abdelkerim Rahmani,
Abdelhamid Ben Youssef,
Habib Felhi,
Jameleddine Ladab,
Mohamed Errifi.

Liste des agents à promouvoir au grade d'adjoint technique au titre de l'année 2006

Ali Slama.

Liste des agents à promouvoir au grade de secrétaire d'administration au titre de l'année 2006

Abdelhak Mokhtari,
Abderrahmen Douh,
Lassaad Ben Sassi.

Liste des agents à promouvoir au grade de secrétaire dactylographe au titre de l'année 2006

Latifa Chelouf,

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
--

NOMINATION

Par décret n° 2008-494 du 22 février 2008.

Madame Manoubia Karoui, architecte général, est chargée des fonctions de directrice régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Manouba.

Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 21 février 2008, portant délimitation des zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain de la zone de Sidi Jmour-Cheikh Yahia de la commune de Djerba Ajim, gouvernorat de Médenine.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du président de la commune Djerba Ajim,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 14,

Vu la délibération du conseil municipal de Djerba Ajim réuni le 23 mai 2007.

Arrête :

Article premier - Les zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain de la zone de Sidi Jmour-Cheikh Yahia de la commune de Djerba Ajim, gouvernorat de Médenine, sont délimitées par la ligne fermée (A, B, C, D, E, F) indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

Points	X : en mètres	Y : en mètres
A	59075	78413
B	54500	78400
C	52800	77300
D	52300	78150
E	54300	79500
F	58650	79600

Art. 2 - Le président de la commune de Djerba Ajim est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 février 2008.

*La ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 21 février 2008, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la ville de Rafraf, gouvernorat de Bizerte.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Sur proposition du gouverneur de Bizerte,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu la loi n° 89-11 du 4 février 1989, portant promulgation de la loi organique, des conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 14,

Vu le plan d'aménagement de la commune de Rafraf, approuvé par le décret n° 79-666 du 23 juillet 1979, révisé par le décret n° 85-386 du 1^{er} mars 1985 et par l'arrêté du gouverneur de Bizerte du 2 janvier 1999,

Vu la délibération du conseil municipal de Rafraf réuni le 2 juin 2007,

Vu la délibération du conseil régional de Bizerte réuni le 25 septembre 2007.

Arrête :

Article premier - Les zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la ville de Rafraf, gouvernorat de Bizerte, sont délimitées par les deux lignes fermées (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) pour la zone de Rafraf ville et (18, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, B37, B123, B122, B121, B36, Pt35) pour la zone de Rafraf plage, indiquées par la couleur noir sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :

- Zone de Rafraf Ville :

Points	X	Y
1	432006	525890
2	432250	525755
3	432660	525252
4	432652	524920
5	432792	524870
6	432802	524688
7	432882	524634
8	432880	524481
9	432715	524160
10	432460	524017

Points	X	Y
11	432306	524286
12	432232	524248
13	432242	523788
14	431824	523845
15	431874	524432
16	431414	525080
17	431450	525655

- Zone de Rafrac plage :

Points	X	Y
18	528893	430730
19	528809	430744
20	528782	430640
21	528330	430748
22	528133	430880
23	527907	431000
24	527200	431400
25	526770	431675
26	526804	431828
27	527357	432384
28	527404	432310
29	527357	43 1985
30	527505	531743
31	527775	431525
32	528270	431307
B37	528269	431272
B123	528743	430896
B122	528758	430927
B121	528810	430907
B36	528813	430841
Pt35	528910	430791

Art. 2 - Le gouverneur de Bizerte et le président de la commune de Rafrac sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 février 2008.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DU COMMERCE
ET DE L'ARTISANAT**

Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 22 février 2008, portant modification du cahier des charges relatif à l'organisation du commerce de distribution des engrais chimiques à usage agricole approuvé par l'arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 7 février 2003 modifié par l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 23 novembre 2004.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 91-44 du premier juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

Vu la loi n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-18 du 7 février 2000,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

Vu le décret n° 68-88 du 28 mars 1968, concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes,

Vu le décret n° 99-2552 du 8 novembre 1999, fixant la liste des secteurs d'activités commerciales soumises à un cahier des charges,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 15 juillet 1994, fixant la liste des activités commerciales comportant obligatoirement deux stades de distribution,

Vu l'arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 7 février 2003 portant approbation du cahier des charges relatif à l'organisation du commerce de distribution des engrais chimiques à usage agricole, tel que modifié par l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 23 novembre 2004.

Arrête :

Article premier - Sont ajoutés aux :

- stock d'ammonitrate prévu par l'article 8 (nouveau) du cahier des charges relatif à l'organisation du commerce de distribution des engrais chimiques à usage agricole approuvé par l'arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 7 février 2003 les deux produits : « l'urée granulée ou prillée et/ou l'ammonium sulfate nitrate ».

- Titre I de l'annexe 2 relatif à la définition des engrais chimiques à usage agricole annexé au cahier des charges susvisé les deux produits : « Urée granulée ou prillée » et « Ammonium sulfate nitrate ».

- Titre II de l'annexe 2 relatif aux normes techniques des engrais chimiques à usage agricole, les deux paragraphes suivants :

5- Urée granulée ou prillée :

A- Caractéristiques chimiques :

Appellation	Pourcentage
Azote total	46% du poids au minimum
Bi-urée	1% au maximum
Humidité	0,5% au maximum
Matières organiques	0,4% au maximum
Chlore	0,02% au maximum

B- Caractéristiques physiques :

Le mesurage du pourcentage des granules doit répondre aux caractéristiques suivantes :

- La taille des granules varie entre 1 et 5mm,
- Les granules de taille inférieure à 1mm ne dépassent pas les 5%,
- Les granules de taille inférieure à 0,5mm ne dépassent pas les 3%.

6- L'ammonium sulfate nitrate

A- Caractéristiques chimiques :

Appellation	Pourcentage
Azote total	26% au maximum
Azote de l'acide nitrique	7% au maximum
Azote ammoniacal	19% au maximum
Azote total dérivé du nitrate d'ammonium	14% au maximum
Azote total dérivé du sulfate d'ammonium	12% au maximum
Matières organiques	0,4% au maximum
Chlore	0,02% au maximum
Souffre total	14% au maximum
Humidité	0,5% au maximum

B- Caractéristiques physiques :

Le mesurage du pourcentage des granules doit répondre aux caractéristiques suivantes :

- la taille des granules varie entre 1 et 5mm,
- les granules de taille inférieure à 1mm ne dépassent pas les 5%,
- les granules de taille inférieure à 0,5mm ne dépassent pas les 3%.

Art. 2 - L'urée et l'ammonium sulfate nitrate doivent être emballés dans des sacs à bouches ouvertes conformément aux normes techniques d'emballage des engrais chimiques à usage agricole prévues au titre III de l'annexe 2 du cahier des charges susvisé.

Art. 3 - Le présent arrêté entre en vigueur à partir de sa date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 février 2008.

Le ministre du commerce et de l'artisanat

Ridha Touiti

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATION

Par arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 21 février 2008.

Monsieur Mondher Aroui, directeur à la banque centrale de Tunisie, est nommé membre représentant ladite banque au conseil d'administration de l'office du commerce de la Tunisie en remplacement de Monsieur Mohamed Ridha Dhrif.

MINISTERE DU TOURISME

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-495 du 25 février 2008.

Monsieur Habib Ammar, conseiller des services publics, est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre du tourisme à partir du 6 février 2008.

Par décret n° 2008-496 du 25 février 2008.

Monsieur Ridha Sfaxi, cadre de l'agence de promotion de l'industrie, est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre du tourisme à partir du 6 février 2008.

Par décret n° 2008-497 du 25 février 2008.

Monsieur Habib Ammar, conseiller des services publics, est nommé chef du cabinet du ministre du tourisme à partir du 6 février 2008.

Par décret n° 2008-498 du 25 février 2008.

Monsieur Ridha Sfaxi, cadre de l'agence de promotion de l'industrie, est chargé des fonctions de directeur général du bureau de la mise à niveau touristique au ministère du tourisme à partir du 6 février 2008.

Par arrêté du ministre du tourisme du 21 février 2008.

Monsieur Sofien Chaouchi est nommé membre représentant le ministère des finances au conseil d'entreprise de l'office du thermalisme, et ce, en remplacement de Monsieur Welid Darouich.

NOMINATION

Par décret n° 2008-499 du 25 février 2008.

Le docteur Elmoez Elloumi, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service d'hématologie à l'hôpital Hédi Chaker de Sfax.

Arrêté du ministre des finances et du ministre de la santé publique du 22 février 2008, fixant le tarif applicable à la délivrance des produits sanguins à usage thérapeutique au titre de leur transformation, analyse, conservation ainsi que de la préparation de leurs dérivés.

Le ministre des finances et le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 82-26 du 17 mars 1982, portant organisation du prélèvement du sang humain destiné à la transfusion et notamment son article 7,

Vu le décret n° 98-18 du 5 janvier 1998, fixant les conditions d'agrément des structures de transfusion sanguine ainsi que leurs attributions, leurs règles d'organisation et leur mode de fonctionnement,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 24 mai 1990, fixant la liste des dérivés du sang humain et de son plasma à usage thérapeutique,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de la santé publique du 6 juillet 1999, fixant le tarif applicable à la délivrance des produits sanguins à usage thérapeutique au titre de leur transformation, analyse, conservation ainsi que de la préparation de leurs dérivés.

Arrêtent :

Article premier - Le tarif applicable à la délivrance des produits sanguins à usage thérapeutique au titre de leur transformation, analyse et conservation ainsi que la préparation de leurs dérivés, est fixé comme suit :

- Concentré de globules rouges humains : 6 dinars.
- * majoration pour qualification « phénotypé » (rhésus et kell) : 10 dinars,
- * majoration pour qualification « phénotypé » (autre que rhésus et kell) : 5 dinars par antigène,
- * majoration pour qualification « déleucocyté » : 30 dinars,
- * majoration pour qualification « déplasmatisé » : 10 dinars,
- * majoration pour qualification « fractionné » : 10 dinars,
- * majoration pour qualification « congelé » : 30 dinars,
- * majoration pour qualification « cytomégalo virus négatif » : 40 dinars,
- * majoration pour qualification « irradié » : 20 dinars,
- * majoration pour concentré de globules rouges obtenu par aphérèse : 25 dinars.

- Concentré standard de plaquettes humaines : 10 dinars.
 - * majoration pour poolage de concentrés standards de plaquettes humaines : 6 dinars par concentré,
 - * majoration pour qualification « déleucocyté » : 40 dinars,
 - * majoration pour qualification « déplasmatisé » : 10 dinars,
 - * majoration pour qualification « irradié » : 20 dinars.
 - Concentré unitaire de plaquettes humaines : 220 dinars.
 - * majoration pour qualification « déleucocyté » : 40 dinars,
 - * majoration pour qualification « déplasmatisé » : 10 dinars,
 - * majoration pour qualification « irradié » : 20 dinars.
 - Plasma humain frais congelé :
 - * issu de don de sang total : 15 dinars,
 - * issu de plasmaphérèse : 100 dinars,
 - * dépourvu de cryoprotéines : 10 dinars.
 - Cryoprécipité humain congelé :
 - * l'unité internationale : 0,200 dinar.
- Art. 2 - Le sang humain total est délivré gratuitement.
- Art. 3 - Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté du ministre des finances et du ministre de la santé publique du 6 juillet 1999, susvisé.
- Tunis, le 22 février 2008.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaidi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

Décret n° 2008-500 du 25 février 2008, relatif à l'approbation du statut des personnels du centre de recherches et d'études de sécurité sociale.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations des entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94- 102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995,

Vu la loi n° 96-50 du 20 juin 1996, portant création du centre de recherches et d'études de sécurité sociale,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997,

Vu le décret n° 97-2182 du 10 novembre 1997, portant organisation administrative et financière du centre de recherches et d'études de sécurité sociale, tel que modifié et complété par le décret n° 2006-2721 du 16 octobre 2006,

Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement de structures relevant de l'ex-ministère du développement économique au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2123 du 21 août 2007 et le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu l'avis du Premier ministre,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - est approuvé, le statut particulier des personnels du centre de recherches et d'études de sécurité sociale, annexé au présent décret.

Art. 2 - Le Premier ministre et le ministre des finances et le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 février 2008.

Zine El Abidine Ben Ali



Edition : 2007

Nombre de pages : 128 (F)

Format : 21 x 29,7 cm

Prix : 6D, 500

Edition : 2007

ISBN 9973-39-104-7

Nombre de pages : 323 (AF)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 7D, 000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
 * Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
 * يضاف للثمن 300 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



Edition : 2006

ISBN : 9973-946-41-3

Nombre de pages : 276 (AF)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 5D, 000

Edition : 2007

ISBN : 9973-39-071-7

Nombre de pages : 176 (AF)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 5D, 000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
* يضاف للثمن 300 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

A **BONNEMENT**

Année 2008

au Journal Officiel de la République Tunisienne

TARIFS en dinars tunisiens

Lois, Décrets et Arrêts

PAYS DU MAGHREB ARABE

Edition originale
24,000

Traduction française
33,000

*Edition originale et sa
traduction*
45,000

AUTRES PAYS

Edition originale
40,000

Traduction française
50,000

*Edition originale et sa
traduction*
65,000

*F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus*

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Ribat –
Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Banque du Sud (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Banque du Sud (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction française : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.